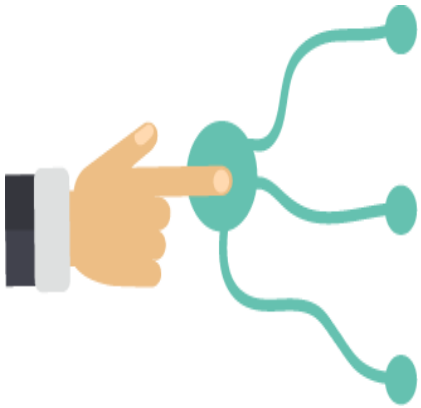
MATERIA LEGISLACION PROFESIONAL (Año2025)

TEMA: Responsabilidad Civil, Penal y Profesional

Magister.Abogado Maria del C.Becerra
Abogado Esp. Pedro Zarate

Objetivos

Se espera que los alumnos puedan visualizar:



La Responsabilidad Contractual CCCN (Art.1708 ss y cc)

Responsabilidad Extracontractual(Art.1717 CCCN)

La Responsabilidad de los Profesionales liberales (Art.1768 del CCCN) y (Ley Provincial 1236-A Colegio de Informáticos)

MATERIA:LEGISLACION PROFESIONAL

Responsabilidad Civil:

Es la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño producido.

Responsabiliad Contratual y extracontractual

- ¿Cual es la diferencia?



Responsabilidad contractual

La responsabilidad contractual en el Código Civil y Comercial (CCCN) argentino surge del incumplimiento de un contrato y obliga al deudor a reparar el daño causado. Regula esta responsabilidad estableciendo que las partes deben cumplir de buena fe lo pactado, y el incumplimiento puede generar la obligación de indemnizar por culpa, dolo o mora.

Reflexión sobre Culpa, Dolo o Mora

¿Te has preguntado alguna vez si existen una obligación de resarcir o reparar los daños que nacen como consecuencia del daño que una persona puede ocasionar?
¿Cual es la diferencia entre una conducta culposa y dolosa?

Responsabilidad Extracontractual

La responsabilidad extracontractual en el Código Civil y Comercial Argentino se refiere a la obligación de reparar un daño causado fuera de un contrato, originado por una acción u omisión que viola el deber general de no dañar.

Responsabilidad Extracontractual

Los elementos clave son el daño a una persona, derecho o cosa, y la imputación del daño a un sujeto.

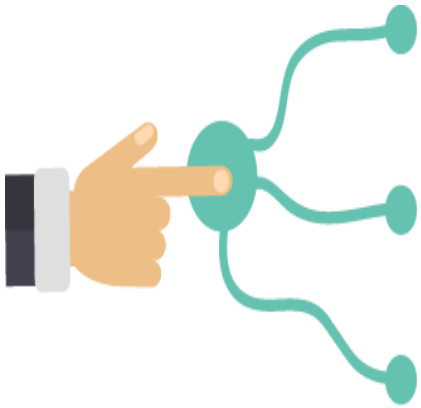


Responsabilidad Penal

La responsabilidad penal de las personas humanas surge cuando un individuo comete un acto voluntario que lesiona un bien jurídico protegido por la ley, como la vida o la libertad y la Propiedad.



Responsabilidad Penal



Delitos contra la Libertad y la Propiedad

Delitos contra vida

La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el contexto de los ciberdelitos (Ley 27401)

Atribucion de Responsabilidad

Los elementos clave son el daño a una persona, derecho o cosa, y la imputación del daño a un sujeto.



Ejemplo de Responsabilidad de Personas Jurídicas

Esto significa que pueden ser penadas por delitos, cometidos en su beneficio, tales como el fraude informático, la difusión de malware o la violación de derechos de propiedad intelectual.



Delitos contra la libertad



La pena puede incrementarse si el delito causa un perjuicio económico o de otro tipo al titular de los datos o a un tercero.

La revolución tecnológica a la que asistimos implica para los Estados una serie de desafíos vinculados a la transparencia de las gestiones, la celeridad y sencillez de los trámites, la digitalización de los procesos y, en definitiva, a la propuesta de soluciones eficientes en beneficio de los administrados.

Transformacion Tecnologica y Responsabilidad

La experiencia internacional da cuenta de virtuosos procesos de transformación tecnológica emprendidos por Estados activos que facilitaron y promovieron la sinergia entre los sectores público y privado, en ámbito académico y los diversos actores sociales involucrados.

La Responsabilidad de los Profesionales

La responsabilidad del profesional informático incluye asegurar la seguridad, privacidad y el correcto funcionamiento de los sistemas, además de cumplir con principios éticos y legales.

Ley Provincial 1236-A Colegio de Informáticos

Responsabilidad profesional:

La documentación emergente del ejercicio de la actividad profesional deberá llevar la firma y número de la matrícula de los profesionales que hayan participado en la misma, haciéndose responsables por este acto de la labor profesional desempeñada.

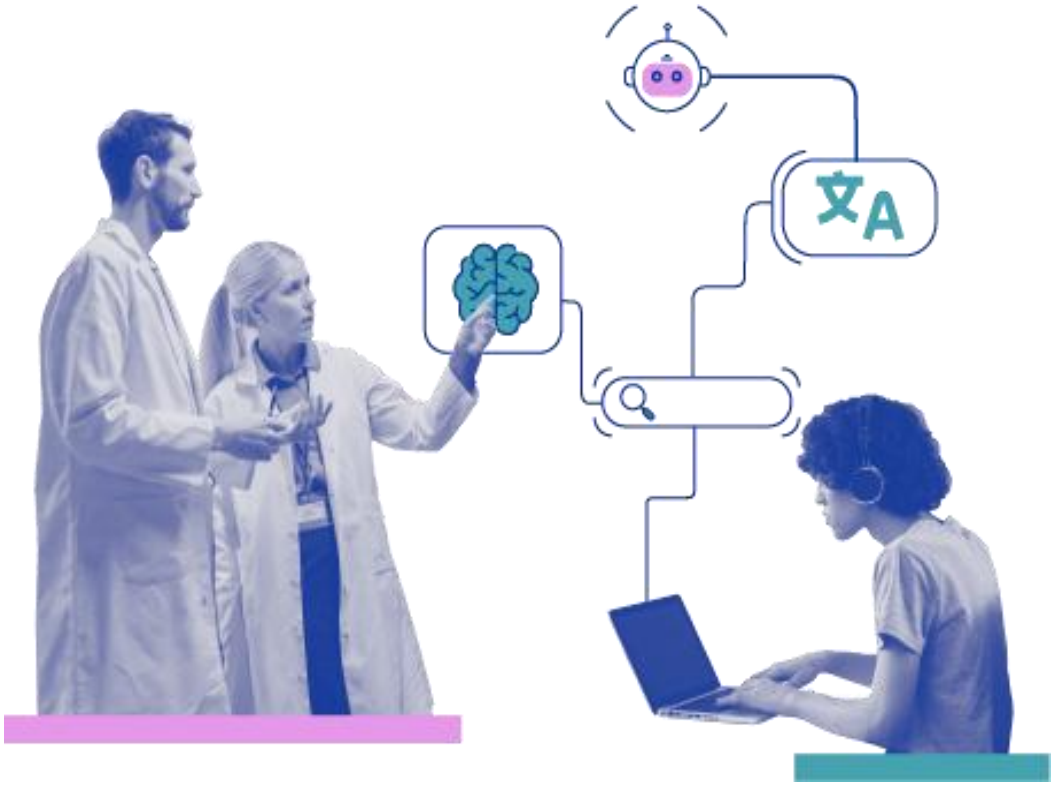
REGLAMENTO (UE) 2024/1689 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 13 de junio de 2024

El Reglamento de IA tiene por objeto garantizar que los sistemas de inteligencia artificial (IA) se desarrollen y utilicen de manera responsable. Las normas imponen obligaciones a los proveedores y los responsables del despliegue de tecnologías de IA y regulan la autorización de los sistemas de inteligencia artificial en el mercado único de la UE.

Que esta prohibido?

Está prohibido en la UE el uso de sistemas de IA que supongan una amenaza para la seguridad, los derechos o los medios de subsistencia de las personas. Están prohibidos, por ejemplo, la manipulación cognitiva conductual, la actuación policial predictiva, el reconocimiento de emociones en lugares de trabajo y centros educativos .

Podemos hablar de neuroderechos?



Neuroderechos

Es necesario nuevo marco jurídico y ético que busca proteger el cerebro y la mente humana frente a los avances de la neurotecnología. Estos derechos protegen la privacidad mental, la identidad personal, el libre albedrío, el acceso equitativo a la tecnología y la protección contra los sesgos algorítmicos. Su objetivo es asegurar que las nuevas tecnologías que interactúan con el cerebro se usen de manera que se respete la dignidad humana y se prevenga el uso indebido de datos cerebrales.

Bibliografía:
Ley 26.994 Codigo Civil y Comercial de la Nacion
Ley 26388 de delitos Informaticos y la reforma del Codigo Penal Argentino
LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
LEY Nº 19.587

https://www.boe.es/doue/2024/1689/L00001-00144.pdf Ley de Inteligencia Artificial de la Union Europea